

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1545/2535

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
อำนาจเจริญ

โจทก์ร่วม

นาง ตา ด พระโ สภา

นาย จำปา เหล่าศ รี

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 334

ป.วิ.อ. มาตรา 227

การที่จำเลยเก็บกระเป๋าสเงินของโจทก์ร่วมได้แล้วแอบเปิดดูในลักษณะปกปิดซ่อนเร้น เมื่อถูกถามก็ปฏิเสธว่าเป็นกระเป๋าสเงินทั้ง ๆ ที่ในกระเป๋าสเงินดังกล่าวมีเงินอยู่ รวมตลอดถึงการที่จำเลยแอบเปิดชิป กระเป๋าสเงินแล้วมีอาการหน้าตื่นและเดินหลบเลี้ยวอ้อมไปข้างรถโดยไม่ไปชนปูนตามที่มีผู้ว่าจ้างนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นข้อพิรุธที่สื่อแสดงความไม่สุจริตของจำเลยทั้งสิ้น ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบคำเบิกความของโจทก์ร่วมที่ว่า กระเป๋าสเงินที่จำเลยคืนให้นั้นชิป ถูกเปิดแยมไว้ขณะตรวจพบว่าสร้อยคอทองคำหายไปจำเลยก็ออกจากที่เกิดเหตุไปแล้ว จึงเชื่อว่า จำเลยได้เอาสร้อยคอทองคำของโจทก์ร่วมไปจริง และเหตุที่จำเลยต้องคืนกระเป๋าสเงินและเงินในกระเป๋าสเงินให้แก่โจทก์ร่วมก็เพราะว่า ขณะจำเลยเก็บกระเป๋าสเงินของโจทก์ร่วมได้นั้น มี ส. ร่วมรู้เห็นอยู่ด้วย การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานลักทรัพย์.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 11 กับให้จำเลยคืนสร้อยคอทองคำหรือใช้ราคา 3,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างการพิจารณา ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ศาลชั้นต้น
อนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 จำคุก 2 ปี คำรับสารภาพชั้นสอบสวนและข้อนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี 4 เดือน ให้จำเลยคืนสร้อยคอทองคำหรือใช้ราคา 3,000 บาท ให้ผู้เสียหายค่าชออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณากลับให้ยกฟ้องโจทก์และโจทก์ร่วม

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วเห็นว่า โจทก์ร่วมไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยมาก่อน เมื่อโจทก์ร่วมไปถามจำเลยก็คืนกระเป๋าสตางค์ให้โจทก์ร่วมโดยดี หากโจทก์ร่วมไม่ได้เก็บสร้อยคอทองคำไว้ในกระเป๋าสตางค์และหายไปจริงก็ไม่มีสาเหตุอันใดที่โจทก์ร่วมต้องไปแจ้งความและเบิกความเช่นนั้น ศาลฎีกาเชื่อว่าโจทก์ร่วมเก็บสร้อยคอทองคำไว้ในกระเป๋าสตางค์และหายไปจริง ปัญหาว่าหลังจากจำเลยเก็บกระเป๋าสตางค์ได้แล้ว จำเลยได้เอาสร้อยคอทองคำของโจทก์ร่วมไปคงคืนแต่เพียง

กระเป๋าสตางค์และเงินในกระเป๋าสตางค์ร่วมหรือไม่ ข้อนี้ได้รับความจากนางสมบุรณ์ พยานโจทก์ว่า พยานยืนอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ จำเลยขี่รถจักรยานสามล้อผ่านมาจึงว่าจ้างให้จำเลยบรรทุกทุกป็นที่รถโดยสารไปโรงงาน จำเลยลงจากรถจักรยานสามล้อไปหยิบกระเป๋าสตางค์สีเขียวยืนซึ่งตกอยู่บนถนนริมทางเท้าห่างจากพยานราว 3 เมตร จำเลยหันข้างให้พยานและรูดซิปแล้วเก็บกระเป๋าสตางค์ไว้ พยานถามว่า กระเป๋าสตางค์อะไร จำเลยว่ากระเป๋าสตางค์เปล่าไม่มีอะไร พยานบอกให้จำเลยรีบไปชนปูน จำเลยมีอาการหน้าตื่นและเดินอ้อมไปข้างรถซึ่งเป็นคนละคันกับที่พยานบอกให้ไปชนปูน ต่อมาประมาณหนึ่ง อึดใจโจทก์ร่วมมาถามหากระเป๋าสตางค์ พยานจึงเล่าให้ฟัง เห็นว่า นางสมบุรณ์พยานโจทก์ไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยมาก่อน จึงไม่มีสาเหตุจะเบิกความปรักรจำเลย ทั้งตามสภาพและพฤติการณ์แห่งคดีก็ถือได้ว่าเป็นคนกลางที่มีได้มีส่วนได้เสียกับคดีคำเบิกความของนางสมบุรณ์จึงรับฟังเป็นความจริงได้โดยปราศจากข้อสงสัย การที่จำเลยเก็บกระเป๋าสตางค์ร่วมได้แล้วแอบเปิดดูในลักษณะปกปิดซ่อนเร้นเมื่อถูกถามก็ปฏิเสธว่าเป็นกระเป๋าสตางค์เปล่า ๆ ทั้ง ๆ ที่ในกระเป๋าสตางค์ดังกล่าวมีเงินอยู่รวมตลอดถึงการที่จำเลยแอบเปิดซิปกระเป๋าสตางค์แล้วมีอาการหน้าตื่นและเดินหลบเลี้ยวอ้อมไปข้างรถโดยไม่ไปชนปูนตามที่มิผู้ว่าจ้างนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นข้อพิรุณที่ส่อแสดงถึงความไม่สุจริตของจำเลยทั้งสิ้น ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบคำเบิกความของโจทก์ร่วมที่ว่า กระเป๋าสตางค์ที่จำเลยคืนให้นั้นซิปถูกเปิดแยมไว้ ขณะตรวจพบว่า สร้อยคอทองคำหายไป จำเลยก็ออกจากที่เกิดเหตุไปแล้ว ดังนี้ศาลฎีกาเชื่อว่า จำเลยได้เอาสร้อยคอทองคำของโจทก์ร่วมไปจริงและเหตุที่จำเลยต้องคืนกระเป๋าสตางค์และเงินในกระเป๋าสตางค์ให้แก่โจทก์ร่วมก็เพราะว่า ขณะจำเลยเก็บกระเป๋าสตางค์ของโจทก์ร่วมได้นั้นมีนางสมบุรณ์ร่วมรู้เห็นอยู่ด้วยนั่นเอง การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานลักทรัพย์"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(สะสม สิริเจริญสุข-บุญส่ง วรรณกลาง-ประพัฒน์ อุฑาภาพ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ